

「특정금융정보법 시행령」 개정안에 대한 실무적 제언

2026. 04.00

1. 개요

□ 규제 실효성 확보

- 본 보고서는 오는 8월 시행 예정인 「특정금융정보법 시행령 개정안」과 기존 금융 법령 및 실무 간의 법리적 상충 문제를 분석함
- 제도 시행에 앞서, 규제의 불확실성을 해소하기 위해 감독당국 차원의 구체적이고 명확한 실무 가이드라인 시급한 상황

2. 주요 상충 및 실무적 분석 내용

□ 가상자산사업자의 사업운영 관련 준수사항

■ 규제조문

- 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」 제4조, 제10조의 12제4항~제7항 [별표1]
- 「특정 금융거래정보 보고 및 감독규정 제 27조4항제7호, 제7항, 제8항, [별표2], [별표3]
- (위임법령) 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제2조, 제7조

■ 의견

- (현황) 개정안은 적법하게 영업 중인 기존 사업자의 갱신 신고 시에도 신설된 대주주 요건 및 부채비율(200% 이하) 규제를 예외 없이 적용함
- (실무적 한계) 기업 지분 매각, 대규모 자본 확충 등은 외부 이해관계자 조율 및 상법상 절차에 상당한 기일이 소요되어 단기 이행이 극히 곤란함

- (법리적 문제) 기존 제도를 신뢰하여 사업을 영위해 온 사업자에게 충분한 경과 규정 없이 규제를 사실상 소급 적용하는 것은 행정법상 '신뢰보호의 원칙'에 정면으로 위배됨
- (결론) 규제의 예측 가능성 및 법적 안정성 훼손 우려가 크므로, 기존 사업자의 연착륙과 원활한 법 준수를 지원하기 위한 합리적인 유예기간 부여가 필수적임

□ 가상자산사업자의 가상자산 이전거래 관련 준수사항

■ 규제조문

- 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」 제10조의 10제1호, 제10조의20제6호~8호
- 「특정금융거래 정보 보고 및 감독규정」 제 28조의 2
- (위임법령) 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제6조, 제8조

■ 의견

1) STR 누설 금지 의무와 EDD 이행 요구 간의 법리적 상충

- (현황) 현행 특금법은 사업자의 의심거래보고(STR) 사실을 고객에게 누설하는 것을 엄격히 금지함. 그러나 금번 개정안은 위험고객에 대해 '거래 전' 강화된 고객확인(EDD)을 완료할 것을 요구함
- (문제점) ① 누설 금지 의무 위반 리스크 : 거래 실행 전 고객에게 추가 자료를 요구하는 과정에서 고객이 본인의 STR 대상 여

부를 유추하게 될 가능성이 매우 농후하여, 사실상 누설 금지 조항과 정면으로 상충함

- ② 재산권 침해 및 실무적 부담 가중 : 규정에 따라 30일 이내 EDD 미이행 시 「가상자산이용자보호법 제11조」에 따른 입출금 차단 사유에 해당함 이는 고객의 심각한 재산권 침해 민원을 유발하여 사업자의 정상적인 영업을 방해하는 요인으로 작용함

2) 법인·수탁 거래 특성을 배제한 STR 및 트래블룰 일률 적용의 문제점

- (현황) 가상자산의 온체인 이동은 단순 개인 간 송금을 넘어, 법인의 계약 이행, 예치, 정산 등 제3자 이전이 본질적 요소로 작용함. 그럼에도 규제는 '1천만 원 이상'의 일률적 STR 기준과 트래블룰 정보 미수취 시 '즉시 거래 거절', '송수신인 동일' 원칙 등을 적용
- (문제점) ① 제도 실효성 저하 : 기관 및 법인 수탁 거래는 규모의 특성상 1천만 원 기준을 상시 초과함. 이를 실제 자금세탁 위험도와 무관하게 STR 대상으로 자동 분류할 경우, 대량의 형식적 보고를 양산하여 감독 당국의 모니터링 효율성을 크게 저하시킴
- ② 법인 시장 정상 거래 저해 : 비수탁형 지갑에는 개인 지갑뿐만 아니라 법인·재단이 통제하는 멀티시그(Multi-sig) 지갑, 스마트 컨트랙트 지갑 등이 포함됨.
 - 이들에 대해 '송수신인 동일' 조건 및 정보 미수취 시 '즉각적인 거래 거절'을 강제하는 것은, 법인의 지급결제, 투자 집행 등 정상적인 사업 영위를 원천 차단하여 실무 현장과 심각한 괴리를 발생시킴

3) 실무 개선을 위한 제언 사항

- 상충 해소 가이드라인 마련 : STR 누설 금지 원칙을 훼손하지 않으면서 적법하게 EDD를 이행하고 입출금 통제를 수행할 수 있는 구체적인 절차적 가이드라인 제시가 필수적임
- 유연한 규제 통제 수단 허용 : 해외 거래소 및 비수탁형 지갑 거래 시 일률적인 '즉시 거래 거절' 대신, 상황에 따라 '거래 보류, 출고 제한, 사후 추가 확인' 등 단계적이고 유연한 통제 수단을 허용하는 보완책이 마련되어야 함
- 법인 거래 특례 기준 신설 : STR 보고 시점에 대한 명확한 기준을 확립하고, 법인 및 기관의 수탁·운영 지갑 거래의 특수성을 반영한 별도의 위험 평가 및 트래블룰 예외/완화 기준 신설이 시급함

3. 특금법 개정안 주요 모호성 해소 및 세부 기준 정립 요청

- 개정안 시행에 따른 규제 불확실성을 최소화하고 사업자의 원활한 법 준수를 지원하기 위해, 아래 쟁점들에 대한 감독당국 차원의 명확한 유권해석 및 실무 가이드라인 제공을 요청함.

1) AML 조직 및 인력 운영 기준 정립

- 독립적 감사체계 구성 요건 : 개정안에서 요구하는 감사 조직의 최소 구성 요건을 명확히 하고, 해당 기준이 '외부 감사' 수감을 의무화하는 것인지 혹은 '내부 감사 조직' 운영만으로 충족되는지 여부에 대한 명확한 해석이 필요함.

- 인력 자격 기준 및 겸직 허용 여부 : 소규모 사업자의 현실적 한계를 고려하여, 준법감시인과 보고책임자의 1인 겸직 허용 여부 및 이 경우 요구되는 책무 구조의 분리 기준 제시가 요구됨
- AML 전담 인력(4인 이상) 산정 방식 : 최소 전담 인력 산정 시 준법감시인의 포함 여부를 명확히 하고, 타 업무 겸직 시 전담 인력으로 인정받을 수 있는 '겸직 허용 비율(업무 비중)'에 대한 명확한 기준 정립이 시급함.

2) 실무 수행 및 평가 가이드라인 마련

- 해외 사업자(VASP) 위험평가 공통 기준 제시 : 해외 VASP에 대한 위험평가 도입 취지에는 공감하나, 개별 사업자가 해외 VASP의 인허가 상태 등을 독자적으로 검증하는 데에는 물리적 한계가 존재함
 - 이에 감독당국 차원의 참고 기준, 평가 요소 예시, 공인 정보 원천 목록(Source) 및 문서화 기준 제공을 제언함.
- 법인 거래의 송수신인 불일치 소명 가이드 : 법인 거래의 특성상 빈번하게 발생하는 '송수신인 불일치'와 관련하여, 이를 정당한 사유로 소명할 수 있는 '인정 증빙 서류 목록(List)' 등 실무 적용이 가능한 가이드 배포가 필요함.
- 정보 누설 방지를 위한 EDD 표준 지침 제공 : 사업자가 의심거래(STR) 사실 누설 금지 의무를 위반하지 않으면서도 적법하게 고위험 고객에 대한 EDD(강화된 고객확인)를 수행할 수 있도록, 당국 차원의 '표준 고객 대응 스크립트' 등 가이드 표준서 제공이 필수적임